

0018654-96.2014.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... negou o crime. Disse que está preso por roubo e tráfico.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados, e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado aos réus.

O conjunto probatório permite inferir que o acusados, e o menor inimputável C.B.S, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0018654-96.2014.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0018654-96.2014.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial -

50/1014 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, 5575/2012 - 5º

Distrito Policial de Campinas, 163/2014 - 5º Distrito Policial de Campinas, 77/19 -

DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Douglas Faustino da Fraga e outros

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de ALEF MICAEL SOUZA RIBEIRO e DOUGLAS FAUSTINO DA FRAGA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança), por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Consta da denúncia e do aditamento à denúncia que, no dia 02 de agosto de 2012, por volta das 20h e 50min, na rua Ignácio Pupo Vasconcelos, 66, Jardim Von Zuben, nesta cidade e comarca, os acusados e o menor inimputável C.B.S, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para si, mediante

violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra G.L.B, M.R.G.B e G.B (contando 6 anos de idade), 01 Hometheater, cartões bancários e documentos pessoais da vítima M.R.G.B; e 01 Veículo I-HONDDA CRV LX, placa EPP 7347, 01 talonário de cheques, 01 aparelho de DVD Player, 01 máquina fotográfica digital Sony, 01 Televisor Sony, 01 CPU acompanhado de teclado, mouse e monitor, 01 Notebook marca ACCER, 01 tablete Motorola, 01 Vídeo Game portátil, diversas joias, 01 aparelho de telefone celular Sony Erickson, 01 aparelho celular marca Nokia e documentos pessoais, pertencentes à vítima G.L.B.

Portaria (pág. 06); Boletins de ocorrência de autoria desconhecida (págs. 07/11; 101/103 e 104/106); auto de reconhecimento fotográfico (págs. 13 e 16); auto de reconhecimento de objeto (pág. 14); auto de entrega (pág. 17).

Por decisão proferida em 10 de janeiro de 2022 (págs. 130/131), foi recebida a denúncia e o aditamento à denúncia, oferecidos contra os acusados, por infração ao artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c o artigo 61, inciso II, alínea "h" (contra criança), por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Na oportunidade, foi rejeitada a denúncia e o aditamento à denúncia oferecidos contra os réus, por infração ao artigo 244-B do ECA, por falta de justa causa. Os acusados foram devidamente citados para apresentarem resposta à acusação (págs. 179 e 181), o que fizeram por meio da Defensoria Pública (págs. 184/187 e 196/199).

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição e ilegalidade do reconhecimento realizado em Delegacia. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, atenuante da menoridade, afastamento da causa de aumento de concurso de agentes e da arma de fogo, reconhecimento de crime único e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente. A materialidade delitativa restou corroborada frente a portaria e boletins de ocorrência.

A autoria, de igual forma, restou incontestada diante de uma análise das provas produzidas aos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, "G.L.B", em sede administrativa, disse que no dia dos fatos estava chegando em sua residência, com o veículo VW/Saveiro e sua esposa conduzia o automóvel HIBDA Camioneta, de cor prata, placas EEP 7247, quando foram abordados por três indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo. Que já dominados, foram obrigados a entrarem na residência. Os roubadores passaram a subtrair os objetos da casa e, após alguns minutos, foram levados até o banheiro. Que a esposa do declarante acompanhou os marginais enquanto a casa foi vasculhada. Já na posse dos objetos, os roubadores se evadiram da casa a bordo do veículo Honda, além do automóvel que chegaram no local, qual seja, VW Fox, de cor prata. Na Delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, através de fotografias, os acusados e o adolescente "C.B.S" como sendo os autores do roubo.

Em juízo, reconheceu o acusado Douglas. Informou que os meliantes entraram na residência armados e saquearam o local. Aduziu que os indivíduos eram muito agressivos. Que o declarante e sua filha de 07 anos foram presos no banheiro. Que sua esposa estava no oitavo mês de gestação e foi amarrada. Os assaltantes ficaram cerca de 20 a 25 minutos no local e levaram roupas, joias, video-game e veículo. Aduziu que na delegacia efetuou sem sombra de dúvidas o reconhecimento fotográfico dos réus. Inclusive, disse que reconheceu uma bolsa subtraída que estava na posse dos acusados. O veículo subtraído foi recuperado cerca de 50 minutos após o crime. A vítima "M.R.G.B.", em sede administrativa, declarou que, na data do fato, estava chegando em sua residência com o veículo HONDA, de placa EEP 7347, ao passo que seu esposo "G.L.B." estava conduzindo o veículo VW SAVEIRO. Ao chegarem na residência,

foram surpreendidos por três indivíduos desconhecidos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, que anunciaram o roubo. Relatou que foram dominados pelos indivíduos, junto de sua filha "G.B", de 06 (seis) anos, e foram levados até o banheiro da casa e lá deixados. Passados alguns minutos, a declarante foi retirada para mostrar a residência e facilitar a ação dos marginais, que ficaram em sua posse por cerca de 20 minutos aproximadamente. Ainda, relatou que na fuga, além dos objetos pessoais, o veículo HONDA, também foi levado pelos marginais. Por fim, declarou que reconheceu sem sombras de dúvidas as fotografias dos acusados como sendo autores do roubo.

Em juízo, reconheceu o réu Douglas como autor do crime. Que os três meliantes estavam armados e foram muito agressivos. Os sujeitos permaneceram cerca de 25 minutos na residência e ficaram com os rostos à mostra. Que o marido e filha da declarante ficaram presos no banheiro. Que a declarante acompanhou os meliantes durante a subtração dos bens na residência. Informou que na delegacia foram apresentadas diversas fotografias e imediatamente reconheceu os três indivíduos que efetuaram o roubo, além de uma bolsa e uma garrafa de vodka que foram subtraídas. Que ficaram traumatizados após o crime e, como estava grávida, começou a ter muitas contrações.

A testemunha Wanderley Arouca dos Santos Júnior, policial militar, ouvida exclusivamente em juízo, disse que três indivíduos armados entraram na residência das vítimas, roubaram pertences e um veículo. Aduziu que o veículo subtraído foi localizado pela empresa de monitoramento. Que as vítimas foram à Delegacia e efetuaram o reconhecimento fotográfico dos três roubadores.

A testemunha Edmir Luiz da Silva, ouvida exclusivamente em juízo, disse que trabalhava na empresa de localização de veículos roubados. Não se recorda acerca dos fatos.

A testemunha Fabiano Micene, ouvida exclusivamente em juízo, disse que trabalhava na empresa de localização de veículos roubados. Não se recorda acerca dos fatos.

O acusado Alef Micael Souza Ribeiro, em sede administrativa, permaneceu em silêncio.

Em juízo, negou o crime. Disse que já foi preso anteriormente por roubo.

O acusado Douglas Faustino da Fraga, ouvido exclusivamente em juízo, negou o crime. Disse que está preso por roubo e tráfico.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados, e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado o delito imputado aos réus.

O conjunto probatório permite inferir que o acusados, e o menor inimputável C.B.S, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra G.L.B, M.R.G.B e G.B (contando 6 anos de idade), 01 Hometheater, cartões bancários e documentos pessoais da vítima M.R.G.B; e 01 Veículo I-HONDDA CRV LX, placa EPP 7347, 01 talonário de cheques, 01 aparelho de DVD Player, 01 máquina fotográfica digital Sony, 01 Televisor Sony, 01 CPU acompanhado de teclado, mouse e monitor, 01 Notebook marca ACCER, 01 tablete Motorola, 01 Vídeo Game portátil, diversas joias, 01 aparelho de telefone celular Sony Erickson, 01 aparelho celular marca Nokia e documentos pessoais, pertencentes à vítima G.L.B.

Neste azo, a acusação encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157 § 2º, incisos I e II, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de duas ou mais pessoas. Como é cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de crime patrimonial, tem grande relevância, e nada há nada a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar os réus da prática do delito em questão.

Ou seja, tratando-se de pessoas idôneas, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se pode imaginar que irão mentir em juízo e acusar inocentes.

Mister se faz ressaltar, em crime como tais, que a vítima é a única que presencia

os fatos criminosos e, portanto, o reconhecimento é prova segura da autoria. Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

No mesmo sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que as vítimas atestaram claramente a ação delitativa e a conduta dos acusados. Ademais, apontaram em juízo o réu Douglas como sendo um dos roubadores. Quanto ao acusado Alef, "M.R.G.B" mencionou, em juízo, que ele era muito parecido com um dos agentes. Sendo assim, o reconhecimento em juízo corroborou o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, o que traz certeza quanto à autoria delitativa, não implicando em nenhuma nulidade conforme aduz a defesa. Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Há que se destacar que, mesmo com o passar do tempo e as diferenças do decorrer dos anos, que não foram significativas no presente caso, as vítimas foram capazes de reconhecer os réus. A vítima Márcia os reconheceu prontamente, enquanto Gustavo indicou que Douglas guardava semelhantes características físicas do roubador, salientou, ainda que no reconhecimento fotográfico não teve dúvidas especialmente porque os réus possuíam cortes de cabelo diferentes, o que é possível constatar das fotos dos réus trazidas aos autos.

Outrossim, as declarações das vítimas são coerentes e encontram-se em harmonia umas com as outras, bem como em consonância com as demais versões apresentadas e com os elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Anote-se ainda, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar foi coerente e

convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Por fim, os acusados não apresentaram qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-los de suas responsabilidades. Oportuno ressaltar ainda que os réus foram presos dias depois por outro roubo e alguns bens subtraídos das vítimas foram com eles apreendidos, sendo por estas reconhecidos como sendo de suas propriedades, o que corrobora os reconhecimentos pessoais realizados.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, previstas nos incisos I e II, do § 2º do artigo 157 do Código Penal, respectivamente, restaram, de igual sorte, reconhecidas, uma vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: “no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes.”

Não obstante a arma de fogo não ter sido encontrada, tal fato não é suficiente para o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Assim o é, porque os réus não foram presos em flagrante delito, o que torna quase impossível encontra-la.

Ainda assim, a palavra da vítima é suficiente para a caracterização da causa de aumento, ainda que não encontrado o armamento.

É o entendimento jurisprudencial: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada.2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que

não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova.4. Writ denegado. E, ainda: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não há como se conhecer do mandamus no ponto em que pretende o afastamento da majorante do concurso de pessoas, visto que a questão não foi objeto de exame pelo Tribunal apontado como coator, até mesmo porque não fora suscitada pela defesa, sob pena de indevida supressão de instância. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MAIS DE UM BEM JURÍDICO ATINGIDO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. Evidenciado que o roubo foi praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e objetivando patrimônios diferentes, tem-se como caracterizado o concurso formal, e não a hipótese de crime único. Precedentes. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PLURALIDADE DE BENS SUBTRAÍDOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE MODO PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício, a imposição do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto. 2. Na hipótese, o Colegiado a quo concluiu de modo fundamentado quanto à necessidade do regime inicial fechado, haja vista a gravidade concreta do delito cometido, considerando as circunstâncias em que foi perpetrado - subtraída quantidade considerável de bens, aliadas à reincidência do paciente, não havendo ilegalidade a reparar. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 372615 / SP HABEAS CORPUS 2016/0253022-7).

Há que se falar, também, na aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, uma vez que a ação foi realizada pelos acusados e o menor inimputável C.B.S, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, fato que restou incontroverso, ainda mais quando corroborado pelo robusto conjunto probatório.

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de

matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013). Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)). Por fim, cumpre ressaltar que o crime foi praticado em concurso formal, porquanto em uma única conduta, o réu subtraiu bens pertencentes a dois destinatários. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado. (STJ - Habeas Corpus HC 148447 MG 2009/0186385-6, Data da Publicação: 26 de abril de 2010)

Reitera-se que a empreitada criminosa dos acusados não podem passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança. Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Em relação ao acusado DOUGLAS FAUSTINO DA FRAGA:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos, tendo em vista condenação não observada para fins de reincidência (proc. 0056316-65.2012.8.26.0114 - pág. 151/152), bem como levando-se em consideração que o réu,

mesmo sabendo da condição de uma das vítimas, que estava no oitavo mês de gestação, agiu com inegável agressividade, amarrando suas mãos. A vítima aduziu, inclusive, que precisou de tratamento psicológico após os fatos. Além do que, o ro delito foi praticado com invasão da casa. O roubo praticado no interior da residência merece maior reprimenda. A casa é o ambiente constitucionalmente protegido. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 5, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Esta garantia foi estabelecida de forma a reconhecer que a casa é o refúgio de todo indivíduo, o local onde deve estar livre de toda opressão, sendo esta extensão de sua personalidade. . Isto significa, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 18ª edição, pág. 210). Por essa razão, ao ver sua casa invadida, a violação sentida pela vítima é muito maior, porquanto não foi apenas sua dignidade como pessoa humana que foi atingida, mas também sua irradiação para o asilo que deixou de ser inviolável, permanecendo a sensação de constante insegurança dentro de sua própria casa. Tanto é verdade, que a vítima relatou imenso trauma com impossibilidade permanecer na casa onde os fatos aconteceram.

Na segunda fase, tendo em vista que as agravantes referentes à reincidência específica (proc. 0019879-93.2010.8.26.0114 – pág. 150/151) e a prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança) são preponderantes sobre a menoridade, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, para cada um dos delitos. A A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Na terceira fase, reconhecidas as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (§2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, para cada um dos delitos.

Oportuno ressaltar que o parágrafo 2º do artigo 157 estabelece que o Juiz poderá elevar a pena de 1/3 até a metade, podendo, a seu critério e considerando as circunstâncias do caso concreto, aplicar a causa, sem que haja um critério meramente matemático para sua imposição.

Mister se faz lembrar que a sentença é um sistema lógico e concatenado, de sorte que as circunstâncias concretas que justificam a elevação na metade já foram expostas na fundamentação, não se tratando a Súmula 443 de necessidade de explicar porque um crime praticado por um agente armado é menos grave que o delito praticado por três agentes com uso de três armas. Existindo evidente maior periculosidade e vulneração da vítima.

Cabe salientar que não pretende a citada Súmula 443 que situações de gravidades distintas sejam tratadas de maneira igual, e nem tampouco que os fatos já expostos na fundamentação sejam novamente justificados na dosimetria, em uma operação repetitiva e desnecessária.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo duplamente qualificado. Pena-base. Acréscimo. Fundamentação. Nulidade. "Habeas Corpus". 1. Havendo o acórdão recorrido compensado a agravante dos maus antecedentes com a atenuante da menoridade, partindo, a falta de outras circunstâncias judiciais, da pena mínima de quatro anos (art. 157 do Código Penal), não incidiu em nulidade na fixação da pena-base. 2. Tratando-se de roubo praticado com uso de armas e concurso de agentes, podia a pena-base ser acrescida de 1/3 até metade, nos termos do § 2º da mesma norma penal. 3. Levando em conta a duplicidade de qualificadoras, o emprego de várias armas, por quatro agentes, e o número de vítimas (quatro), estava o Tribunal autorizado, em princípio, pelo § 2º, a optar pelo acréscimo máximo (metade). 4. Se houve, ou não, rigor excessivo na interpretação das circunstâncias, e, conseqüentemente, na fixação da pena

definitiva, e matéria que não se pode resolver no âmbito estreito do "habeas corpus", que se limita, nesses casos, ao exame da legalidade da pena. "H.C." indeferido. (Processo: HC 71330 SP, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Partes: LUIZ CESAR DE SOUZA, LUIZ CESAR DE SOUZA, TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, Publicação: DJ 30-09-1994 PP-26168 EMENT VOL-01760-03 PP-00448, Julgamento: 16 de Agosto de 1994, Relator: SYDNEY SANCHES).

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente". Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias- multa.

Em relação ao acusado ALEF MICAEL SOUZA RIBEIRO:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos, tendo em vista condenação não observada para fins de reincidência (proc. 0056316-65.2012.8.26.0114 - pág. 135), bem como levando-se em consideração que o réu, mesmo sabendo da condição de uma das vítimas, que estava no oitavo mês de gestação, agiu com inegável agressividade, amarrando suas mãos. A vítima aduziu, inclusive, que precisou de tratamento psicológico após os fatos. Além do que, o ro delito foi praticado com invasão da casa. O roubo praticado no interior da residência merece maior reprimenda. A casa é o ambiente constitucionalmente protegido. Estabelece a Constituição Federal em seu artigo 5, XI, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Esta garantia foi estabelecida de forma a reconhecer que a casa é o refúgio de todo indivíduo, o local onde deve estar livre de toda opressão, sendo esta extensão de sua personalidade. . Isto significa, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a Constituição está reconhecendo que o homem tem direito fundamental a um lugar em que, só ou com sua família, gozará de uma esfera jurídica privada e íntima, que terá que ser respeitada como sagrada manifestação da pessoa humana (Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, 18ª edição, pág. 210). Por essa razão, ao ver sua casa invadida, a violação sentida pela vítima é muito maior, porquanto não foi apenas sua dignidade como pessoa humana que foi atingida, mas também sua irradiação para o asilo que deixou de ser inviolável, permanecendo a sensação de constante insegurança dentro de sua própria casa. Tanto é verdade, que a vítima relatou imenso trauma com impossibilidade permanecer na casa onde os fatos aconteceram.

Na segunda fase, compenso a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança) com a atenuante da menoridade.

Na terceira fase, reconhecidas as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (§2º, incisos I e II, do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 06 (seis) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, para cada um dos delitos.

Oportuno ressaltar que o parágrafo 2º do artigo 157 estabelece que o Juiz poderá elevar a pena de 1/3 até a metade, podendo, a seu critério e considerando as circunstâncias do caso concreto, aplicar a causa, sem que haja um critério meramente matemático para sua imposição.

Mister se faz lembrar que a sentença é um sistema lógico e concatenado, de sorte que as circunstâncias concretas que justificam a elevação na metade já foram expostas na fundamentação, não se tratando a Súmula 443 de necessidade de explicar porque um crime praticado por um agente armado é menos grave que o delito praticado por três agentes com uso de três armas. Existindo evidente maior periculosidade e vulneração da vítima.

Cabe salientar que não pretende a citada Súmula 443 que situações de gravidades distintas sejam tratadas de maneira igual, e nem tampouco que os fatos já expostos

na fundamentação sejam novamente justificados na dosimetria, em uma operação repetitiva e desnecessária.

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo duplamente qualificado. Pena-base. Acréscimo. Fundamentação. Nulidade. "Habeas Corpus". 1. Havendo o acórdão recorrido compensado a agravante dos maus antecedentes com a atenuante da menoridade, partindo, a falta de outras circunstâncias judiciais, da pena mínima de quatro anos (art. 157 do Código Penal), não incidiu em nulidade na fixação da pena-base. 2. Tratando-se de roubo praticado com uso de armas e concurso de agentes, podia a pena-base ser acrescida de 1/3 até metade, nos termos do § 2º da mesma norma penal. 3. Levando em conta a duplicidade de qualificadoras, o emprego de várias armas, por quatro agentes, e o número de vítimas (quatro), estava o Tribunal autorizado, em princípio, pelo § 2º, a optar pelo acréscimo máximo (metade). 4. Se houve, ou não, rigor excessivo na interpretação das circunstâncias, e, conseqüentemente, na fixação da pena definitiva, e matéria que não se pode resolver no âmbito estreito do "habeas corpus", que se limita, nesses casos, ao exame da legalidade da pena. "H.C." indeferido. (Processo: HC 71330 SP, Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, Partes: LUIZ CESAR DE SOUZA, LUIZ CESAR DE SOUZA, TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, Publicação: DJ 30-09-1994 PP-26168 EMENT VOL-01760-03 PP-00448, Julgamento: 16 de Agosto de 1994, Relator: SYDNEY SANCHES).

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/6 (um sexto), resultando em 08 (oito) anos, 07 (sete) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente". Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos, 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias- multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR os réus:

1)- DOUGLAS FAUSTINO DA FRAGA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias- multa, por infração ao artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança), por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

2)- ALEF MICAEL SOUZA RIBEIRO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias- multa, por infração ao artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h (contra criança), por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início de cumprimento de pena dos acusados, tendo em vista o quantum de pena aplicado, bem como a gravidade do delito cometido, não podendo, portanto, ser outro regime.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Os réus poderão recorrer em liberdade, visto que permaneceram soltos durante a instrução.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA